

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1003/2549

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสุนัย สรณสถาพร

โจทก์ร่วม

ดาบตำรวจวิริยะ คุ่มรักษ์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานร่วมกันกระโชกและฐานร่วมกันบุกรุก เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท แต่ละบทระวางโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานร่วมกันกระโชกจำคุก 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันกระโชก ให้จำคุก 3 ปี 4 เดือน และให้ยกฟ้องโจทก์ฐานร่วมกันบุกรุก ดังนี้ในความผิดฐานร่วมกันกระโชกศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะโทษอันเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เมื่อศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 83, 91, 337, 362, 365 (2) และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 8,100,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายสนัยผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 337 วรรคแรก, 365
(2) ประกอบ 362, 83 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
ตาม ป.อ. มาตรา 90 แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานร่วมกันกระทำความผิด
จำคุก 5 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 8,100,000 บาท แก่โจทก์ร่วม ค่าขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 337 วรรค
แรก, 83 ให้จำคุก 5 ปี ช้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ให้
ยกฟ้องข้อหาบุกรุก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานร่วม
กันกระทำความผิดและฐานร่วมกันบุกรุก เป็นการกระทำความผิดกฎหมายหลายบท
แต่ละบทระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานร่วมกันกระทำความผิด จำคุก 5 ปี ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิด ให้จำคุก 3 ปี 4 เดือน
และให้ยกฟ้องโจทก์ฐานร่วมกันบุกรุก ดังนั้น ในความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิดศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะโทษอันเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เมื่อศาลอุทธรณ์ลงโทษจำ
คุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.อ.

มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยเข้าในบ้านของโจทก์ร่วมโดยไม่มีที่ท่า
ข่มขู่โจทก์ร่วมนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงย่อมต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

พิพากษายกคำสั่งรับฎีกาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นส่งคำร้องขออนุญาตฎีกา
ไปให้ผู้พิพากษาตามที่จำเลยระบุในคำร้องพิจารณาสั่ง แล้วดำเนินการต่อไป.

(สถิตย์ อรรถบलयุคล-ปัญญา สุทธิบดี-พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติگانนท์)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นางบุญศิริรัตน์ ศิริชัย

ศาลอุทธรณ์ - นายคมวุฒ บุรีธนวัต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>